

0091112-80.2012.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, porque teria, no dia 26 de janeiro de 2012, por volta de 10h44 horas, nesta cidade e Comarca, obtido para si vantagem ilícita consistente no valor de R\$ 32.000,00, em prejuízo de Maurício L. S., induzindo-o e mantendo-o em erro mediante meio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0091112-80.2012.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0091112-80.2012.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 430/2012 - 29º Distrito Policial - Vila Diva

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cynthia Torres Cristofaro

Vistos.

ANDRÉ DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, porque teria, no dia 26 de janeiro de 2012, por volta de 10h44 horas, nesta cidade e Comarca, obtido para si vantagem ilícita consistente no valor de R\$ 32.000,00, em prejuízo de Maurício L. S., induzindo-o e mantendo-o em erro mediante meio fraudulento.

Recebida a denúncia (fls. 377), o réu não foi localizado para citação pessoal, tendo sido citado por edital (fls. 441), suspenso o processo nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 493). Localizado o réu, o feito retomou curso com a citação pessoal (fls. 611), apresentada resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 613/614), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 615). Não realizada audiência de instrução processual devido às providências decorrentes da pandemia em curso.

Determinada a intimação da vítima para que, querendo, oferecesse representação no prazo de trinta dias (fls. 774), esta não foi localizada (fls. 777, 797 e 802).

Chamado a se manifestar quanto à consumação do prazo decadencial, o Ministério Público manifestou-se sobre assunto diverso, informando que desistia da inquirição do ofendido (fls. 807).
É o relatório. Decido.

Desde que introduzida pela nova Lei 13.964 de 24/12/2019 alteração no Código Penal prevendo submeter-se o crime de estelionato a ação penal pública condicionada à representação do ofendido, propôs-se questão afeta ao estudo da lei processual penal no tempo.

A doutrina tradicional sempre reconheceu a retroatividade benéfica da lei mista, de caráter penal e processual penal, sendo certo que a doutrina mais moderna, propondo leitura constitucional do processo penal, sustenta a retroatividade benéfica de toda norma processual penal.

A hipótese é de norma de conteúdo misto claramente benéfica ao réu, tratando-se mesmo de exemplo de doutrina: "(...) se alguém comete um delito hoje, em que a ação penal é pública incondicionada, e posteriormente passa a ser condicionada à representação, o juiz deverá abrir prazo para que a vítima, querendo, represente, sob pena de extinção da punibilidade. É retroativa porque mais benéfica para o réu. Foi o que aconteceu com a Lei n. 9.099/95 e a representação nos delitos de lesões leves e culposas. Os processos que não tinham transitado em julgado baixaram para a vítima representar e, se não o fizesse, extinguiu a punibilidade." (Lopes Jr., Aury - Direito Processual Penal - 15. ed. - São Paulo : Saraiva Educação, 2018, p. 112). A representação do ofendido na ação penal condicionada é, mais que condição de procedibilidade, verdadeira condição da ação, dizendo com a legitimidade ativa do Ministério Público. Ainda sob esse aspecto é de ser reconhecida a incidência da nova norma ao processo em curso.

O estelionato é crime contra o patrimônio. Ainda que terceiro seja sujeito passivo da fraude característica do delito, é certo que vítima do crime é o titular do patrimônio prejudicado pela conduta, sendo ele o único legitimado a manifestar a representação.

No caso em exame, o acusado teria recebido o veículo VW/Kombi de placas EQM8279-São Paulo/SP, produto de furto, e substituído as placas originais, tornando-o dublê do automóvel VW/Kombi de placas EKL1452-Guarulhos/SP, expondo-o à venda no site Webmotors; contatado pela vítima, o acusado teria se apresentado como proprietário do veículo, utilizando o prenome falso "Maurício", e, após tratativas, firmado a venda do automóvel a ela, pela quantia de R\$ 32.000,00; a vítima teria efetuado o pagamento, vindo a descobrir a fraude somente depois de contatada pela polícia, que investigava o recebimento de multas pelo proprietário do veículo clonado.

Seria de se reconhecer que o prazo decadencial de 6 (seis) meses fluiu entre a entrada em vigor da alteração legislativa e se esgotou em 22/07/2020; se superado esse entendimento, tendo-se aplicado por analogia o disposto pelo artigo 91 da Lei 9.099/95, tentou-se a intimação da vítima para que, querendo, oferecesse representação no prazo de 30 (trinta) dias; todavia, esta não foi localizada no endereço constante dos autos (fls. 797).

Trata-se de prazo peremptório, cuja fluência já se dava ex lege; a par disso, não localizado o titular do direito de representação para que fosse comunicado quanto à necessidade de que o exercesse, restou superado também o prazo de 30 (trinta) dias dado pela norma que aqui teve aplicação por analogia.

Assim, é de ser reconhecida a extinção da punibilidade do acusado quanto ao crime de estelionato que lhe é aqui imputado.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ANDRÉ DOS SANTOS SILVA, qualificado a fls. 362, relativa à imputação de infração ao artigo 171, caput, do Código Penal.

Publicada pela liberação nos autos digitais na data abaixo indicada; dispensado registro; intímem-se; comuniquem-se.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA